



Nr. 51 Kabinettsitzung vom 19. Juli 1921, 17 Uhr

R 43 I/1369 , Bl. 227 f.

Anwesend: Wirth, Rosen, Gradnauer, Geßler, Schiffer, Giesberts, Groener, Rathenau; StS Huber, Zapf, Hirsch, Walther; MinDir. Meissner, Müller, von Simson, Siefert; MinR Brecht, Köpke, von Schubert, Wever, von Bornstedt; VLegR von Lewinski; Oberst Heye; Protokoll: Ger.Ass. Sabbath.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. *Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf eines Gesetzes über Heranziehung von Frauen zum Schöffen- und Geschworenenamte.*
2. *Außerhalb der Tagesordnung: Anfrage im württembergischen Landtag, betreffend eine Gegenliste von Kriegsverbrechern. [...]*
3. *Ernennung eines Ministerialdirektors im Reichsverkehrsministerium. [...]*
4. *Entwurf eines Gesetzes über Erhöhung von Zöllen.*
5. *Gasschutzgerät.*
6. *Strafantrag gegen den Miesbacher Anzeiger.*
7. *Vereinigte Staaten von Amerika.*

1. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf eines Gesetzes über Heranziehung von Frauen zum Schöffen- und Geschworenenamte ¹.

Nachdem Reichsminister *Schiffer* berichtet hatte, daß der Reichsrat seine Zustimmung zu der Regierungsvorlage versagt hätte ², beschloß das Kabinett auf Vorschlag des Reichsministers Schiffer, die

¹ Nach der Beschlußfassung im Kabinett am 6.6.21 war der Entwurf dem RR zugeleitet worden (Entwurf siehe RT-Drucks. Nr. 2561 und R 43 I/1210 , Bl. 40).

² In der Begründung der abweichenden Auffassung des RR heißt es u. a.: „Wenn auch nach Art. 109 der RV Männer und Frauen grundsätzlich dieselben Rechte und Pflichten und Anspruch auf Zulassung zu den öffentlichen Ämtern haben, so soll doch diese Zulassung nach Art. 128 nur entsprechend der Befähigung erfolgen. Verschiedene Umstände lassen aber die Frauen zum Schöffen- und Geschworenenamt ungeeignet oder doch minder geeignet erscheinen, nämlich: 1. Kraft ihrer seelischen Eigenart ist die Frau in weit höherem Maße als der Mann gefühlsmäßigen Einflüssen unterworfen und in der von Gefühlen unbeeinflussten objektiven Aufnahme und Beurteilung von Tatbeständen behindert. 2. Kraft ihrer physischen Eigenart befindet sich die Frau in bestimmten Zeiten infolge besonderer Umstände (Menstruation, Schwangerschaft und Wechseljahre) in einem Zustand verminderter körperlicher Leistungsfähigkeit und erhöhter Reizbarkeit und ist dann in besonders starkem Maße Gefühlseinflüssen unterworfen. 3. Die Frau steht an Entschlußfähigkeit und der Kraft zu energischem Durchgreifen vielfach hinter dem Manne zurück.“

Vorlage der Reichsregierung unter Ablehnung der abweichenden Auffassung des Reichsrats beim Reichstage gleichwohl einzubringen ³.

2. Außerhalb der Tagesordnung: Anfrage im württembergischen Landtag, betreffend eine Gegenliste von Kriegsverbrechern ⁴. [...]

3. Ernennung eines Ministerialdirektors im Reichsverkehrsministerium. [...]

4. Entwurf eines Gesetzes über Erhöhung von Zöllen.

Das Kabinetts stimmte dem Entwurfe zu ⁵.

5. Gasschutzgerät.

Reichsminister *Dr. Gessler* berichtete, daß die Botschafterkonferenz die Ausrüstung des deutschen Heeres mit Gasmasken für unzulässig erklärt habe ⁶. In Anbetracht der großen Bedeutung der Angelegenheit beschloß das Kabinetts, eine Entscheidung erst nach Einsichtnahme in die bisher in dieser Sache mit dem Botschafterrat gewechselten Noten zu treffen ⁷. Der Reichswehrminister und der

Dies birgt die Gefahr einer Verweichlichung der Strafrechtspflege in sich, die gerade unter den schwierigen Verhältnissen, wo die Kriminalität außerordentlich gestiegen ist und dem Gesetze wieder die verlorene Achtung verschafft werden muß, besonders bedenklich ist. 4. Der Mann hat überwiegend Abneigung dagegen, sich von Frauen aburteilen zu lassen und sich ihrem Urteil zu unterwerfen; daraus droht die Besorgnis, daß im Falle der Zulassung der Frau die Achtung vor den Gerichten herabgesetzt werden würde. 5. Endlich ist auch zu befürchten, daß die Auswahl der weiblichen Schöffen und Geschworenen auf große Schwierigkeiten stoßen wird. Von dem allgemeinen Ablehnungsrecht, das der Entwurf der Frau einräumt und einräumen muß, werden vermutlich gerade die gute Hausfrau und Mutter sowie die im Berufsleben stehenden Frauen Gebrauch machen, sodaß das Frauenrichteramt in der Hauptsache die Frauen ausüben werden, die am wenigsten dazu berufen sind. Alle diese Bedenken wiegen so schwer, daß es ratsamer ist, die Frau vom Schöffen- und Geschworenenamt fern zu halten.“ (RT-Drucks. Nr. 2561, Bd 368). Eine ebenfalls ablehnende Haltung zu dem Gesetzentwurf nahmen die Katholischen Frauenverbände in ihrer „Stellungnahme zu gesetzlichen Frauenforderungen der Gegenwart“ ein (R 43 I/1973, Bl. 48-52).

³ Der Entwurf wird am 25.7.21 dem RT vorgelegt, erfährt einige Änderungen (siehe RT-Drucks. Nr. 3944 und 4040, Bd. 372) und wird am 25.4.22 als Gesetz verkündet (RGBl. 1922 I, S. 465).

⁴ Siehe Dok. Nr. 18, P. 1.

⁵ Zur Deckung des angestiegenen Finanzbedarfs des Reichs war eine verstärkte Heranziehung auch der Zölle erforderlich; der vorgelegte Entwurf sieht eine Erhöhung der Zollsätze bei Kaffee, Tee, Kakao und anderen Luxusnahrungsmitteln vor. Der Entwurf in R 43 I/2416, Bl. 76-81 ist identisch mit der Fassung in den RT-Akten (RT-Drucks. Nr. 2871, Bd. 369); er wird mit Veränderungen (siehe dazu RT-Drucks. Nr. 4077, Bd. 372) am 8.4.22 im Rahmen des Gesetzes über Änderungen im Finanzwesen als Anlage 8 verkündet (RGBl. 1922 I, S. 386).

⁶ Am 22.3.21 war ein Beschluß der Botschafterkonferenz mit dem Verbot des Gebrauchs von Gasschutzmaterial beim deutschen Heer ergangen. Auf die Note der Friedensabteilung des AA an Nollet vom 7.4.21, die den deutschen Standpunkt vertreten hatte, war am 20.5.21 ein weiterer Beschluß der Botschafterkonferenz ergangen, der den ersten bestätigte (Abschriftlich in R 43 I/689, Bl. 28-31, 35 f.). Nach deutscher Auffassung verpflichtete auch die Annahme des Londoner Ultimatums nicht zur Anerkennung dieser Forderung, da man mit dem Ultimatum nur die in der Pariser Note vom 29.1.21 erörterten Fragen angenommen habe, das Verbot der Gasschutzmittel aber erstmalig am 31.3.21 gefordert worden sei (RWeM-H-Friko an Rkei, 13.7.21; R 43 I/1369, Bl. 236 f.).

⁷ Im Schreiben der RWeM-H-Friko vom 13.7.21 an die Rkei, das Grundlage dieser Kabinettsitzung war, heißt es u. a.: „Das Reichswehrministerium hat selbstverständlich Anordnungen gegeben, daß die Bestände an Gasschutzgerät in gleicher Weise herabgesetzt werden, wie dies für die übrigen Ausrüstungsstücke des Heeres nach Annahme des Ultimatums erfolgt ist. Der Forderung auf vollständige Abgabe des Gasschutzgerätes kann jedoch das Reichswehrministerium nicht nachkommen, weil es tatsächlich die Truppe jedem mit Kampfgas ausgerüsteten Gegner gegenüber wehrlos machen würde. Für die Behandlung der Frage den Verbandstaaten gegenüber ergeben sich zwei Wege, entweder 1. wird die Ausführung der betr. Entscheidung der Botschafterkonferenz verweigert, oder 2. es wird erneut die Entscheidung der Botschafterkonferenz angerufen und unter nochmaliger Klärung aller Gründe die Forderung erneut erhoben werden. Beide Wege sind nicht aussichtslos, wenn rechtzeitig mündliche Vorstellungen der Deutschen Regierung bei einem Teile der Regierungen der Verbandstaaten erfolgen, die eine Änderung der Entscheidung erstreben.“

Reichsminister des Auswärtigen sagten zu, den Reichsministern die gewünschten Unterlagen und Abschriften zuzusenden⁸.

6. Strafantrag gegen den Miesbacher Anzeiger.

[Strafantrag soll nicht gestellt werden]

Auf eine Anregung des Reichsministers *Dr. Rathenau* sagte Reichsminister Schiffer zu, zu der Frage eines wirksameren Schutzes der persönlichen Ehre, als ihn die jetzigen Strafgesetze vorsehen, in Kürze Vorschläge zu machen.

7. Vereinigte Staaten von Amerika.

Im Kreise der Minister und Staatssekretäre verlas Reichsminister *Dr. Rosen* einen an ihn gerichteten Brief Dresels und ein gleichzeitig überreichtes Memorandum⁹, welches er in Verfolg des Kabinettsbeschlusses vom 14. Juli d. J. von dem amerikanischen Geschäftsträger erbeten hatte.

Es fand darauf eine eingehende Aussprache über die von der Regierung zu erteilende Antwort und über ihre Formulierung statt. Ein endgültiger Beschluß wurde nicht gefaßt. Vielmehr wurden in Anbetracht der außerordentlichen und vielseitigen Bedeutung der Angelegenheit weitere Überlegungen an Hand der bisherigen Unterlagen für erforderlich erachtet. Abschriften des von Dresel eingegangenen Briefes und Memorandums sowie der Antwortentwürfe des Auswärtigen Amtes und des Reichskanzlers sollen den Reichsministern im Laufe des morgigen Vormittags zugesandt werden¹⁰. Die gemeinsame Besprechung wird auf morgen nachmittag 5 Uhr vertagt.

Bei Verfahren nach 1. ist nicht anzunehmen, daß erhebliche Schwierigkeiten entstehen, weil die Masse des Gasschutzgeräts zur Ablieferung gelangt ist, und diese Frage kaum als Ausgangspunkt für Sanktionen gewählt werden wird. Bei Verfahren nach 2. könnte als Ausgangspunkt für den neuen Antrag ein Ersuchen um Angabe der Gründe für die früheren Entscheidungen benutzt werden. [...] In letzter Linie käme dann ein Anrufen des Völkerbundes in Frage, der vielleicht gerade unter dem Gesichtspunkte des Schutzes der Zivilbevölkerung für diese Frage interessiert werden könnte.“ (R 43 I/1369, Bl. 236 f., hier: Bl. 237).

⁸ Das AA hat am 24.8.21 der Rkei diese Unterlagen zugesandt (Beschluß der Botschafterkonferenz vom 22.3.21, deutsche Note an Nollat vom 7.4.21 und Beschluß der Botschafterkonferenz vom 20.5.21; weitere Schriftwechsel mit Organen der Ententestaaten in dieser Angelegenheit hätte das AA nicht gehabt. R 43 I/689, Bl. 34-38). In der Kab.-Sitzg vom 8.11.21, wurde die Angelegenheit weiterbehandelt. (Dok. Nr. 132, P. 4).

⁹ Schreiben Dresels an Rosen vom 14.7.21 und Memorandum siehe auch Dok. Nr. 48, Anm. 1.

¹⁰ In R 43 I nicht ermittelt.

Zitierhinweis

Nr. 51 Kabinettsitzung vom 19. Juli 1921, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 138–140 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D51>